

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אופיר כץ

פ/25/6074

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – תקופת זכאות להשתתפות במימון שכר לימוד),

התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1א7. בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 1א7(ד), בסופו יבוא "תקופת הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג חוק להתגוננות האזרחית, התשי"א–1951² או תקופת הכרזת מלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית לפי סעיף 40 לחוק-יסוד : הממשלה³ לא תובא במניין חמש או שבע השנים האמורות".

דברי הסבר

בדצמבר 2023 נחקק חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 25), התשפ"ד–2023 (להלן – תיקון 25), שקבע מימון מלא של המדינה ללימודי תואר ראשון ללוחמים. מדובר במהלך חשוב, צודק וערכי, שנועד להביע את הכרת התודה של מדינת ישראל ללוחמים שנלחמים בגופם ובנפשם, ותורמים תרומה שאין למעלה ממנה לביטחון המדינה. תיקון 25 נועד לאפשר לאותם לוחמים לצאת לדרך אזרחית חדשה לאחר השירות, תוך תמיכתה של המדינה, ולממש את הפוטנציאל האישי שלהם בלימודים, בקריירה ובהשתלבות חברתית וכלכלית.

במדינת ישראל מתנהלת מלחמה חשובה והכרחית כבר כמעט שנתיים ורבים מהזכאים למימון התואר, הלוחמים, נקראים פעמים רבות לשירות מילואים ממושך ולמספר רב של סבבים. לוחמים אלו עזבו את עיסוקיהם ואת חייהם האישיים, וישבו לשאת על כתפיהם את משימת ההגנה על עם ישראל. במסגרת תיקון 25, נקבע בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994, כי תקופת הזכאות למימון התואר עומדת על חמש שנים מיום השחרור לחיילי שירות חובה, ושבע שנים מיום השחרור לחיילים אשר שירתו בהמשך רציף לשירות הסדיר למעלה משנה, בשירות סדיר נוסף, שירות לפי התחייבות לשירות קבע או שירות מילואים בתנאי קבע. ואולם, בשל המשך שירותם של לוחמים רבים בתקופות חירום, הם אינם מספיקים לממש את הזכאות שהוקנתה להם, בפרק הזמן שהוגדר.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.

² ס"ח התשי"א, עמ' 78.

³ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

על כן, בהצעת החוק מוצע לתקן את תקופת הזכאות להשתתפות המדינה במימון שכר הלימוד לחיילים משוחררים זכאים, כך שתקופת מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג חוק להתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, או תקופת הכרזת מלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, לא יובאו במניין חמש או שבע השנים של הזכאות.

הצעת חוק זו, מבקשת לבצע תיקון הכרחי המבטא את מחויבותה העקבית של המדינה ללוחמיה. היא נועדה להבטיח כי מי שהמשיכו לתרום לביטחון ישראל גם לאחר שחרורם יוכלו לממש את הזכאות שהמדינה העניקה להם – ולזכות בפתיחת הדרך להשכלה ולהתקדמות אישית.

זהו מהלך שמשקף תפיסה ברורה: תרומה מתמשכת למדינה אינה באה על חשבון ההזדמנויות העתידיות – אלא מקנה אותן.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)